

라. 우수사례

조치요구서 - 17

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 지방자치단체 공유재산 운영기준 개정 및 위·수탁계약
해지 수수료 최초 수취를 통한 공사 손실 방지
2. 소관부점 : 공공개발기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

공공개발기획처 공공개발기획팀은 「업무분장세칙」 제30조 제1항 제1호 및 제10호에 따라 공유 위탁개발 업무조정 및 총괄, 공유재산 위탁관리 기획 및 관리·처분 업무를 총괄하여 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

신규 공유재산 위탁개발 업무 추진 시, 행정안전부 고시 「지방자치단체 공유재산 운영기준」(이하 “운영기준”이라 한다) [별표 6]에 따라 공유재산 위탁자(지방자치단체)와 수탁자(공사) 간 위·수탁 계약 체결 후 구체적인 개발사업 계획을 작성하여 위탁자로부터 승인 받아 공유재산 위탁개발 업무를 추진하고 있는데

기존 운영기준에 따르면 위·수탁 계약 체결 후 사업계획 승인 전 위탁자의 요청에 따라 계약을 해지하게 되는 경우 수탁자가 그 동안 투입된 업무에 대한 비용을 수취하기 어렵다는 한계가 있었다.

이에, 공공개발기획팀은 공유재산 위탁개발 위·수탁계약 해지 시 공사의 손실을 최소화 하기 위해 기 투입된 비용의 위·수탁자 간의 정산 기준 개선 필요성을 인지하여,

2018년 1월 공유재산 개정의견 제출을 시작으로, 행정안전부 주관 공유재산 운영 제도개선 워크숍에 참석하여 운영기준 개정에 반영할 수 있도록 협의하였다.

그 결과 [표 31]과 같이 「운영기준」이 개정(2019. 12. 15.시행)되어 신규 공유재산 위탁개발 추진 시, 위·수탁계약 체결과 사업계획 승인 사이 시점에서 발생하는 계약해지 건에 대해 수탁기관이 기 투입된 비용에 대해 수수료 형태로 수취할 수 있는 근거를 마련하였다.

[표 31] 「운영기준」 개정 신규 대비표

개선 전	개선 후
제12조 (일반재산의 위탁개발) [별표 6] 일반재산의 위탁개발(제12조 관련) 3. 위탁기간 다. 개발사업 계획 승인 후 준공 전 위·수탁 계약을 해지하게 되는 경우에는 수수료 및 비용에 대하여 아래 기준에 따라 정산 처리하여야 한다. 1) 총 건축(예정)가의 4~5%를 적용하여 총 사업기간(계약일로부터 준공예정일까지) 중 실 사업기간(계약일로부터 계약 해지일까지)의 비율에 해당하는 금액을 지급 2) 해지 일까지 발생한 제경비(측량비, 설계비, 용역비 등은 포함하되 수탁기관의 인건비, 출장비 등 제외)는 실비 정산	제12조 (일반재산의 위탁개발) [별표 6] 일반재산의 위탁개발(제12조 관련) 3. 위탁기간 다. 위·수탁계약 체결 후 준공 전 위·수탁 계약을 해지하게 되는 경우에는 수수료 및 비용에 대하여 아래 기준에 따라 정산 처리하여야 한다. - 좌 동 -

0000. 0. 0. 신규 위·수탁계약을 체결하여 진행하던 ㉠㉠㉠ 생활 SOC복합화사업 0건76) 중 ‘㉠㉠㉠ △△△△△△△’(총건축원가 000억 원 규모)의 경우 0000. 00. 0. ㉠㉠㉠으로부터 사업환경 변화(토지확보 불가)를 사유로 일방적인 계약해지 요청 공문을 접수 받았는데

공사는 해당 개발사업 미추진에 따라 완료 후 예상 가능한 개발 수수료(00억 원) 미수취 리스크가 발생하였으며 기 투입비용을 포함한 공사 예상 손실을 최소화하기 위해 위탁자와 비용 정산 협의를 실시 하였다.

이에 공사는 위탁자(㉠㉠㉠)와 논의하는 자리를 만들어 해지에 대한 사유 및 향후 진행에 대해 의견을 듣고, 위·수탁 계약해지 협의를 통해 사전 해지 협상안(안)을 도출하는 과정에서

공유재산 위탁개발 제도를 관장하는 행정안전부로부터 공사의 양보(안)77)을 제의 받았으나 끈질긴 협의·설득을 통해 위·수탁계약 해지 정산 기준(안)을 공문78)으로 수취하여 계약해지에 대한 비용 정산 근거를 마련하였다.

그 결과, ㉠㉠㉠의 입장과 및 공사 손실 최소화 등 양 기관의 상황을 고려하여 4~5% 수수료 수취기준 중 4.5%로 최종협의를 완료하여 최종 정산비용 0.0억 원 수수료 수취 및 원만한 합의해지를 이끌어내었다.

76) [승인기준] 1. ㉠㉠㉠ ■■■■■■■■■■(000억 원), 2. ㉠㉠㉠ ■■ ■■■■■■■■(000억 원), 3. ㉠㉠㉠ ▲▲▲▲▲▲▲▲(000억 원), 4. ㉠㉠㉠ △△△ △△△△(000억 원)

77) 행정안전부는 열악한 지자체 재정상황을 감안하여 지자체를 위한 공유재산 위탁개발 특수성을 고려하여 수탁기관인 공사가 정산 비용(수수료) 수취를 양보하라는 입장

78) (행정안전부 회계제도과-00000, 0000. 00. 00.) 수탁기관이 제출한 개발사업계획서(안)가 승인되지 않은 시점에서 위·수탁계약을 해지하게 되는 경우, 수탁기관이 지출한 비용을 고려하여 해지수수료 등을 정산하되, 비용 및 수수료는 해지 시점에서 예상되는 준공 예정일을 고려하여 총 건축(예정)가의 4~5%의 범위에서 지방자치단체의 장과 수탁기관이 협의하여 결정

다. 실적 또는 성과

공공개발기획처 공공개발기획팀은 공유재산 위탁개발 업무에 대해 중도 계약해지 시 발생하는 비용의 정산 수수료 수취 근거를 제도적으로 마련하고, 타 지자체의 고의적인 중도해지를 방지하는 선례를 남겼으며

개발사업 추진 시 위탁자의 사업중도 포기에 따른 공사의 비용투입 및 인력운영 불확실성을 최소화 하는 등 ‘공유재산 위탁개발사업’ 관련 공공개발 손실방지 및 사업 수익성 확보에 크게 증대하였다.

4. 조치할 사항

공공개발기획처장은 공유재산 운영기준 제도 개선으로 공유재산 위탁개발 시 공사 손실 방지가 가능한 제도적 기틀을 마련하고, 실제 사례 발생 시 위탁자와 협의하여 손실을 최소화 한 공공개발기획팀을 격려하고 해당 내용을 전부점에 전파하시기 바랍니다.(통보)